

LA POLÍTICA DE ASILO

Esta ficha temática explica la política de asilo de la Unión Europea. La política de la Unión en materia de asilo tiene por objeto ofrecer un estatuto apropiado a todo nacional de un tercer país que necesite protección internacional en uno de los Estados miembros y garantizar el respeto del principio de no devolución^[1]. Por ello, la Unión se está esforzando en la creación del Sistema Europeo Común de Asilo.

BASE JURÍDICA

- El artículo 67, apartado 2, y los artículos 78 y 80 del [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea](#) (TFUE) constituyen la base jurídica de la política común de asilo de la Unión;
- el artículo 18 de la [Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea](#) establece el derecho de asilo.

OBJETIVOS

La Unión aspira a desarrollar una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal con vistas a:

- conceder un estatuto adecuado a todos los nacionales de terceros países que necesiten protección internacional;
- garantizar el respeto del principio de no devolución.

Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 y a su Protocolo de 31 de enero de 1967. Si bien ni en el TFUE ni en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se definen los términos «asilo» y «refugiado», ambos documentos se refieren específicamente a la Convención de Ginebra y a su Protocolo.

RESULTADOS

A. Avances con los Tratados

El anterior método intergubernamental en materia de asilo fue incorporado, en virtud del **Tratado de Maastricht** (1993), al marco institucional de la Unión. Como agente principal, el Consejo debía asociar a la Comisión a su labor e informar al Parlamento sobre sus iniciativas en materia de asilo; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) carecía de competencia en este ámbito.

En 1999, el **Tratado de Ámsterdam** concedió a las instituciones de la Unión nuevas competencias para elaborar legislación en materia de asilo por medio de un mecanismo institucional especial: un período transitorio de cinco años con un derecho compartido de iniciativa entre la Comisión y los Estados miembros, y decisión

[1] Principio fundamental de la legislación internacional sobre refugiados y derechos humanos que prohíbe a los Estados devolver personas a un país en el que exista un riesgo real de ser objeto de persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes o cualquier otra violación de los derechos humanos.

por unanimidad del Consejo previa consulta al Parlamento; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también pasó a ser competente para conocer de determinados asuntos. El Tratado de Ámsterdam estableció, asimismo, que, una vez finalizada esta primera fase de cinco años, el Consejo podría decidir que se aplicase el procedimiento normal de codecisión y, a partir de ese momento, adoptar sus decisiones por mayoría cualificada. Así lo decidió el Consejo a finales de 2004, por lo que el procedimiento de codecisión (que en la actualidad se denomina «procedimiento legislativo ordinario») se aplica desde 2005.

Con la adopción del **Programa de Tampere**, en octubre de 1999, el Consejo Europeo decidió que la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) debía llevarse a cabo en dos fases: la adopción a corto plazo de normas mínimas comunes debía desembocar, a largo plazo, en un procedimiento común y un estatuto uniforme para las personas a las que se conceda asilo válido en toda la Unión.

Esto dio lugar a la **primera fase del Sistema Europeo Común de Asilo** entre 1999 y 2004, en la que se establecieron los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del examen de las solicitudes de asilo. También se creó la base de datos dactiloscópicos de los solicitantes de asilo (Eurodac) para almacenar y comparar datos dactiloscópicos. Asimismo, se establecieron las normas mínimas comunes que los Estados miembros tenían que respetar en materia de acogida de solicitantes de asilo, los requisitos para la protección internacional y la naturaleza de la protección otorgada, y los procedimientos para la concesión o retirada de la condición de refugiado. La protección temporal en caso de afluencia masiva fue abordada en otra normativa.

En noviembre de 2004, el **Programa de La Haya** pidió la segunda fase del Sistema Europeo Común de Asilo y se pasó de unas normas mínimas al establecimiento de un procedimiento común de asilo.

B. Tratado de Lisboa

El Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, supuso una innovación al transformar las medidas en materia de asilo, que pasaron del establecimiento de normas mínimas a la creación de un sistema común que incluye estatutos y procedimientos uniformes.

Dicho sistema común debe comprender los siguientes elementos:

- un estatuto uniforme de asilo;
- un estatuto uniforme de protección subsidiaria;
- un sistema común de protección temporal;
- procedimientos comunes para conceder o retirar el estatuto uniforme de asilo o de protección subsidiaria;
- criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable de examinar una solicitud;
- normas relativas a las condiciones de acogida;
- asociación y cooperación con terceros países.

Desde la adopción del Tratado de Lisboa, el artículo 80 del TFUE dispone, asimismo, explícitamente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros, incluida toda carga financiera. Las acciones de la Unión en materia de asilo deben, si fuera necesario, incluir medidas apropiadas para garantizar que se respeta este principio. El Tratado entrañó, asimismo, importantes cambios en cuanto al proceso de toma de decisiones en cuestiones de asilo al implantar la codecisión como procedimiento habitual. Por otra parte, se han introducido mejoras considerables en lo que respecta al control judicial que lleva a cabo el TJUE. En lo sucesivo, podrán presentar una cuestión prejudicial todos los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro y no solo, como ocurría anteriormente, los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no puedan ser objeto de un recurso judicial de Derecho interno, lo que ha permitido el desarrollo de una jurisprudencia más importante del TJUE en materia de asilo.

El **Programa de Estocolmo**, adoptado por el Consejo Europeo el 10 de diciembre de 2009 para el período 2010-2014, reafirmó «el objetivo de establecer un espacio común de protección y solidaridad que se base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme para las personas a las que se concede protección internacional». En él se destaca, en particular, la necesidad de promover una verdadera solidaridad con los Estados miembros sometidos a presiones específicas y el importante papel que debe desempeñar la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que fue reemplazada por la [Agencia de Asilo de la Unión Europea \(AAUE\)](#).

C. Instrumentos jurídicos y actuales intentos de reforma

La [Directiva de protección temporal](#), de 20 de julio de 2001, se desarrolló como un marco para gestionar una afluencia masiva inesperada de personas desplazadas y proporcionarles protección inmediata. Su objetivo es promover la solidaridad entre los Estados miembros. El Consejo la activó por primera vez en respuesta a la invasión sin precedentes de Ucrania por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022 para ofrecer una asistencia rápida y eficaz a las personas que huyen de la guerra en Ucrania. La protección temporal para las personas que huyen de Ucrania está actualmente en vigor hasta marzo de 2027.

Salvo el texto refundido de la [Directiva de reconocimiento](#), que entró en vigor en enero de 2012, los demás actos legislativos refundidos no entraron en vigor hasta julio de 2013 (el [Reglamento Eurodac](#), el [Reglamento de Dublín III](#), la [Directiva sobre las condiciones de acogida](#), y la [Directiva sobre procedimientos de asilo](#)), por lo que su transposición tardía a mediados de julio de 2015 coincidió con el momento culminante de la crisis migratoria.

Atendiendo a la presión migratoria experimentada desde 2014, en mayo de 2015 la Comisión presentó la [Agenda Europea de Migración](#), en la que se proponían varias medidas para hacer frente a dicha presión, en particular el **enfoque de puntos críticos** —compartido con la EASO (actualmente la AAUE), Frontex (actualmente la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)—, al objeto de trabajar sobre el terreno con los Estados miembros situados en primera línea para proceder rápidamente a la identificación, el registro y la toma de huellas dactilares de los migrantes. Dicho enfoque tiene, asimismo, por objeto facilitar la aplicación de los **mecanismos de reubicación de**

emergencia para 160 000 personas necesitadas de protección internacional. Estos mecanismos fueron propuestos por la Comisión para ayudar a Italia y Grecia y adoptados por el Consejo en su [Decisión de 14 de septiembre de 2015](#) y otra de [22 de septiembre de 2015](#), previa consulta al Parlamento. El TJUE mantuvo posteriormente esta decisión del Consejo en su [sentencia de 6 de septiembre de 2017](#).

La Agenda Europea de Migración establece, asimismo, nuevas medidas para la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, que se presentaron en dos paquetes de propuestas legislativas en **mayo y julio de 2016** y que fueron debatidas entre el Parlamento y el Consejo durante la legislatura que finalizó en mayo de 2019. No obstante, no se aprobó ningún acto legislativo durante la legislatura 2014-2019 debido al bloqueo de expedientes en el Consejo o a la suspensión de expedientes específicos debido a bloqueos de expedientes conexos.

El 23 de septiembre de 2020, la Comisión publicó el nuevo [Pacto sobre Migración y Asilo](#), con el fin de dar un nuevo impulso a la estancada reforma del Sistema Europeo Común de Asilo. En 2022 se aprobó la primera de las propuestas de reforma, relativa a la creación de la AAUE, que sustituyó a la EASO. Tras varios años de negociaciones, el 14 de mayo de 2024 se adoptaron los diez instrumentos jurídicos siguientes del Pacto sobre Migración y Asilo, que reforman el marco europeo para la gestión del asilo y la migración.

Título abreviado	Referencia	Descripción breve
Directiva sobre las condiciones de acogida	Directiva (UE) 2024/1346	Establece normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional en los Estados miembros.
Reglamento de reconocimiento	Reglamento (UE) 2024/1347	Establece normas para: los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional; un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas que pueden acogerse a protección subsidiaria; el contenido de la protección internacional concedida.
Reglamento de procedimientos de asilo	Reglamento (UE) 2024/1348	Establece un procedimiento común para la concesión y retirada de la protección internacional con arreglo al Reglamento (UE) 2024/1347.
Procedimiento fronterizo de retorno	Reglamento (UE) 2024/1349	Establece de un procedimiento fronterizo de retorno. Se aplica a los nacionales de terceros países y apátridas cuya solicitud haya sido rechazada en el contexto del procedimiento fronterizo de asilo.
Reglamento sobre el reasentamiento	Reglamento (UE) 2024/1350	Establece normas comunes para el reasentamiento y la admisión humanitaria.
Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración	Reglamento (UE) 2024/1351	Establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la UE y para el funcionamiento del Sistema Europeo Común de Asilo. Establece un nuevo mecanismo permanente de solidaridad entre los Estados miembros. Establece normas claras sobre la responsabilidad de evaluar las solicitudes de protección internacional.
Reglamento modificativo para facilitar el control	Reglamento (UE) 2024/1352	Modifica el Reglamento (UE) 2019/816 por el que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales para nacionales de terceros países (ECRIS-TCN) y el Reglamento (UE) 2019/818 por el que se establece un marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información

		de la UE en el ámbito de la cooperación policial y judicial, el asilo y la migración.
Reglamento sobre el triaje en las fronteras	Reglamento (UE) 2024/1356	Establece: el triaje en las fronteras exteriores de los Estados miembros de los nacionales de terceros países que hayan cruzado la frontera exterior de forma no autorizada, hayan solicitado protección internacional durante las inspecciones fronterizas o hayan sido desembarcados tras una operación de búsqueda y salvamento, antes de ser derivados al procedimiento adecuado; el triaje de los nacionales de terceros países que se encuentren en situación irregular en el territorio de los Estados miembros cuando no haya indicios de que dichos nacionales de terceros países hayan sido sometidos a controles en las fronteras exteriores, antes de ser derivados al procedimiento adecuado.
Reglamento Eurodac	Reglamento (UE) 2024/1358	Establece una base de datos interoperable para apoyar el sistema de asilo, ayudar a gestionar la migración irregular y prestar asistencia en la aplicación del Reglamento sobre el Marco de Reasentamiento y la Directiva de protección temporal.
Reglamento sobre situaciones de crisis y fuerza mayor	Reglamento (UE) 2024/1359	Aborda, a través de medidas temporales, situaciones excepcionales de crisis, como la instrumentalización, y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo en la Unión. Establece medidas reforzadas de solidaridad y apoyo basadas en el Reglamento (UE) 2024/1351, al mismo tiempo que asegura un reparto equitativo de la responsabilidad, así como normas concretas temporales de excepción a las establecidas en los Reglamentos (UE) 2024/1351 y (UE) 2024/1348.

Estas nuevas normas entraron en vigor el 11 de junio de 2024. Los Estados miembros disponían de dos años para aplicarlas. El nuevo marco se aplicará a partir de mediados de 2026, salvo el Reglamento por el que se establece el Marco de Reasentamiento y Admisión Humanitaria de la Unión, que ya se aplica. En junio de 2024 la Comisión presentó un plan de ejecución común del Pacto para apoyar a los Estados miembros en el proceso de aplicación. Los Estados miembros tenían hasta diciembre de 2024 para preparar sus respectivos planes nacionales de ejecución.

A principios de 2025, la Comisión publicó una propuesta de Reglamento sobre retorno, que introduciría una orden europea de retorno con el objetivo de armonizar las decisiones de retorno en todos los Estados miembros de la Unión. Las negociaciones sobre la propuesta siguen en curso.

En febrero de 2026, el Parlamento y el Consejo adoptaron los siguientes Reglamentos:

- un [Reglamento sobre la aplicación del concepto de tercer país seguro](#), que tiene por objeto facilitar la aplicación de este concepto para acelerar los procesos de asilo y reducir la presión sobre los sistemas de asilo, preservando al mismo tiempo las garantías jurídicas de los solicitantes y garantizando el respeto de los derechos fundamentales;
- un [Reglamento por el que se establece una lista de países de origen seguros a nivel de la Unión](#).

En enero de 2026, la Comisión presentó la primera Estrategia Europea de Gestión del Asilo y la Migración. Esta Estrategia tiene por objeto complementar el Pacto sobre Migración y Asilo y:

- prevenir la migración ilegal y poner fin a las actividades de las redes delictivas de tráfico ilícito;
- proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución, evitando al mismo tiempo el abuso del sistema de asilo;
- atraer talento a la Unión para impulsar la competitividad de su economía.

D. Dimensión exterior

Una de las iniciativas clave presentadas en el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo fue la promoción de asociaciones a medida y mutuamente beneficiosas en el ámbito de la migración con países no pertenecientes a la Unión. En julio de 2023, la Comisión firmó un memorando de entendimiento con Túnez. En la primavera de 2024, la Comisión firmó acuerdos adicionales con Egipto, el Líbano y Mauritania. A principios de 2025 se firmó la Asociación Estratégica y Global UE-Jordania. La Comisión tiene previsto renovar la asociación con Marruecos. En marzo de 2016, el Consejo Europeo y Turquía también llegaron a un acuerdo para reducir la afluencia de migrantes irregulares hacia Europa a través de Turquía. En octubre de 2021, el Consejo Europeo pidió a Turquía que garantizara la aplicación plena y no discriminatoria de la Declaración UE-Turquía de 2016, también en lo que respecta a la República de Chipre. El diálogo de alto nivel UE-Turquía en materia de migración tuvo lugar el 23 de noviembre de 2023.

E. Fondos disponibles para políticas de asilo

El principal instrumento de financiación en materia de asilo en el presupuesto de la Unión es el [Fondo de Asilo, Migración e Integración](#) (FAMI). La dotación asignada al FAMI en el marco del presupuesto actual a largo plazo de la Unión para el período 2021-2027 asciende a 9 900 millones EUR para, entre otros objetivos, gestionar la migración, el asilo y la integración de una manera eficaz y humanitaria, e incluye el apoyo financiero a los Estados miembros por la solidaridad demostrada mediante el reasentamiento y la reubicación. Otros instrumentos de financiación de la Unión, como el Fondo Social Europeo Plus ([3.6.2](#)) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional ([3.1.2](#)), también asignan fondos, principalmente para apoyar la integración de los refugiados

y los migrantes. En el caso de la AAUE, el actual marco financiero plurianual prevé un presupuesto de 1 220 millones EUR para el período 2021-2027.

El [Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global](#) reúne la mayoría de los instrumentos de financiación exterior de la Unión. Ascende a 79 500 millones EUR e incluye un objetivo indicativo de gasto del 10 % en relación con la migración (un enfoque flexible de la migración basado en incentivos). En comparación, el [Fondo Fiduciario de Emergencia para África](#) ha movilizado aproximadamente 5 000 millones EUR, de los cuales alrededor de 4 400 millones EUR proceden de instrumentos financieros de la Unión y 623 millones EUR han sido aportados por los Estados miembros de la Unión y otros donantes.

PAPEL DEL PARLAMENTO EUROPEO

El Parlamento Europeo siempre se ha manifestado decididamente a favor de un Sistema Europeo Común de Asilo de conformidad con los compromisos jurídicos de la Unión. También ha pedido que disminuya la migración irregular y se proteja a los grupos vulnerables.

Tras la aplicación del Tratado de Lisboa, el Parlamento ha participado activamente en la adopción de nueva legislación en materia de inmigración y asilo como colegislador de pleno derecho.

El Parlamento puede presentar un recurso de anulación ante el TJUE, instrumento con el que se lograron buenos resultados (véase la [sentencia de 6 de mayo de 2008](#)) al objeto de obtener la anulación de las disposiciones relativas a las modalidades de adopción de la lista común de terceros países considerados como países de origen seguros y terceros países europeos seguros previstas en la Directiva 2005/85/CE del Consejo.

Visite la página del Parlamento sobre [la respuesta de la UE a la migración y el asilo](#).

Esta ficha temática ha sido preparada por el Departamento Temático de Justicia, Libertades Civiles y Asuntos Institucionales. Para más información, véase el sitio web de la [Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior](#).

Olga Johanna PASSAMERA
04/2026